INTERNATIONAL BEAUTY PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC. (IBPA)
A California Nonprofit Mutual Benefit Corporation
California Entity No. B20260111134
Federal EIN: 41-4933353
1220 Melody Ln, Suite 110
Roseville, CA 95678
+1 (279) 529-7117
support@ibpassociations.org
https://ibpassociations.org/

ПОЛИТИКА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

International Beauty Professionals Association, Inc.

Редакция	Новая редакция (заменяет все предыдущие версии)
Действует с	11 ноября 2026 года
Утверждено	Советом директоров International Beauty Professionals Association, Inc., резолюция № 2026-01 от 11 ноября 2026 года

1. Цель и полномочия

Настоящая Политика хранения документов (далее — «Политика») устанавливает формальные требования, стандарты хранения, обязательства по сохранению, правила хранения, контроль доступа и процедуры уничтожения, применимые к книгам, записям, документам, файлам, коммуникациям и данным International Beauty Professionals Association, Inc. (далее — «Ассоциация» или «IBPA»).

Настоящая Политика принята с целью:

(a) обеспечения законных, последовательных и ответственных практик ведения документации;

(b) поддержки точного управления, финансового администрирования и операционной непрерывности;

(c) обеспечения хранения документов в течение сроков, разумно необходимых для выполнения юридических, регуляторных, управленческих, аудиторских, налоговых и операционных требований;

(d) защиты конфиденциальной, чувствительной, финансовой, юридической и связанной с членством информации от несанкционированного раскрытия, утраты, злоупотребления, уничтожения или изменения;

(e) обеспечения того, что документы уничтожаются упорядоченным, безопасным и юридически корректным способом, когда их дальнейшее хранение не требуется; и

(f) снижения юридических, операционных, репутационных и комплаенс-рисков, связанных с ненадлежащим хранением или уничтожением документов.

Настоящая Политика подлежит толкованию совместно с Уставом (Bylaws), Политикой управления (Governance Policy), Политикой конфиденциальности (Privacy Policy), Политикой членства (Membership Policy), Политикой конфликта интересов (Conflict of Interest Policy), положениями комитетов и другими учредительными документами Ассоциации. В случае противоречия преимущественную силу имеет Устав, если иное не требуется законом.

2. Область применения

Настоящая Политика применяется ко всем документам, созданным, полученным, хранимым, размещённым, передаваемым, архивируемым или контролируемым Ассоциацией, независимо от:

(a) физической или электронной формы;

(b) носителя хранения;

(c) места хранения;

(d) того, был ли документ создан внутри Ассоциации или получен из внешнего источника; или

(e) того, хранится ли документ непосредственно Ассоциацией или уполномоченным сторонним поставщиком услуг.

Настоящая Политика применяется ко всем лицам, действующим от имени или в интересах Ассоциации, включая, помимо прочего:

(a) директоров;

(b) должностных лиц;

(c) членов комитетов;

(d) сотрудников;

(e) подрядчиков и консультантов;

(f) волонтёров;

(g) рецензентов, судей и оценщиков;

(h) уполномоченных агентов и представителей; и

(i) любые иные лица или организации, имеющие доступ к документам Ассоциации.

Все такие лица обязаны сохранять, управлять и обрабатывать документы в соответствии с настоящей Политикой и любыми связанными процедурами, принятыми Ассоциацией.

3. Определения

3.1 Документ (Record)

«Документ» означает любой документ, файл, переписку, коммуникацию, набор данных, форму, запись в базе данных, изображение, отчёт, таблицу, финансовый отчёт, заявку, соглашение, меморандум, заметку, черновик или иную зафиксированную информацию, созданную, полученную или хранимую в связи с деятельностью Ассоциации, независимо от физической или электронной формы.

3.2 Официальный документ

«Официальный документ» означает документ, который подтверждает или поддерживает управленческие, юридические, финансовые, членские, договорные, политические, налоговые, комплаенс или операционные вопросы Ассоциации и который подлежит хранению в соответствии с настоящей Политикой или применимым законодательством.

3.3 Электронный документ

«Электронный документ» означает любой документ в цифровой форме, включая электронную почту, облачные данные, документы на общих дисках, базы данных, отсканированные документы, файлы из систем обмена сообщениями, используемые в деловых целях, и иную электронно хранимую информацию.

3.4 Срок хранения

«Срок хранения» означает минимальный период времени, в течение которого документ должен сохраняться, прежде чем он может быть рассмотрен для уничтожения, если более длительный срок

не требуется законом, аудитом, расследованием, юридическим удержанием, договором, решением органов управления или операционной необходимостью.

3.5 Уничтожение

«Уничтожение» означает окончательное удаление, ликвидацию, измельчение, стирание или иное необратимое уничтожение документа таким образом, чтобы информация не могла быть разумно восстановлена или извлечена.

3.6 Юридическое удержание (Legal Hold)

«Юридическое удержание» означает обязанность сохранять документы, которые могут быть релевантны судебному разбирательству, потенциальному судебному разбирательству, расследованию, аудиту, повестке, регуляторному запросу, спору, правоприменительным действиям или аналогичным ситуациям, независимо от истечения обычного срока хранения.

4. Общие принципы ведения документации

Ассоциация обязана вести документацию таким образом, чтобы она была:

(a) точной;

(b) полной в разумно необходимом объёме;

(c) организованной и поддающейся поиску;

(d) защищённой от несанкционированного доступа, злоупотребления, изменения или уничтожения;

(e) соответствующей применимому законодательству и надлежащей практике управления; и

(f) соразмерной характеру, чувствительности и значимости документов.

Документы должны храниться только в течение периода, разумно необходимого для юридических, налоговых, регуляторных, управленческих, договорных, операционных или исторических целей. Документы не подлежат уничтожению, если на них распространяется юридическое удержание или иное требование сохранения.

Ассоциация должна предпринимать разумные усилия для предотвращения:

(a) преждевременного уничтожения документов, которые подлежат хранению; и

(b) бессрочного хранения документов, которые более не требуют сохранения.

5. Категории документов

Без ограничения, документы, подпадающие под действие настоящей Политики, включают следующие категории:

5.1 Корпоративные и управленческие документы

Включая, помимо прочего:

(a) Учредительные документы (Articles of Incorporation);

(b) Устав (Bylaws) и все поправки к нему;

(c) решения Совета директоров;

(d) протоколы заседаний Совета директоров и комитетов;

(e) управленческие политики;

(f) положения комитетов (charters);

(g) ежегодные отчёты по управлению;

(h) внутренние управленческие меморандумы.

5.2 Документы по членству и заявкам

Включая, помимо прочего:

(a) заявки на вступление;

(b) подтверждающие документы, представленные заявителями;

(c) оценки кандидатов;

(d) записи о статусе членства;

(e) продления членства;

(f) дисциплинарные или проверочные материалы;

(g) записи каталога членов;

(h) документы, связанные с апелляциями.

5.3 Финансовые и налоговые документы

Включая, помимо прочего:

(a) бюджеты;

(b) банковские выписки;

(c) бухгалтерские книги и отчёты;

(d) счета и квитанции;

(e) записи о платежах;

(f) документы по возмещению расходов;

(g) налоговые декларации и сопутствующие материалы;

(h) аудиторские материалы;

(i) документы, подтверждающие утверждение выплат.

5.4 Договорные и юридические документы

Включая, помимо прочего:

(a) подписанные договоры;

(b) дополнения и изменения к договорам;

(c) спонсорские соглашения;

(d) договоры с поставщиками;

(e) договоры на оказание услуг;

(f) юридическая переписка;

(g) претензионные письма;

(h) документы по спорам;

(i) документы, связанные с урегулированием споров (при наличии).

5.5 Документы по программам, мероприятиям и наградам

Включая, помимо прочего:

(a) материалы по планированию мероприятий;

(b) регистрационные данные;

(c) соглашения со спикерами;

(d) материалы по конкурсам;

(e) материалы судейства;

(f) номинации на награды;

(g) решения о награждении;

(h) оценки программ.

5.6 Коммуникационные и административные документы

Включая, помимо прочего:

(a) официальную электронную переписку;

(b) административную корреспонденцию;

(c) уведомления;

(d) новостные рассылки и публичные объявления;

(e) черновики политик и историю их изменений, если применимо;

(f) внутренние операционные документы.

5.7 Документы по интеллектуальной собственности и бренду

Включая, помимо прочего:

(a) материалы, связанные с товарными знаками;

(b) логотипы и бренд-материалы;

(c) документы о правах на публикации;

(d) лицензии, предоставленные или полученные;

(e) документы, подтверждающие права на контент сайта.

5.8 Документы по персоналу и подрядчикам (при наличии)

Включая, помимо прочего:

(a) договоры с подрядчиками;

(b) записи о выплатах;

(c) описания ролей;

(d) документы по оценке деятельности;

(e) соглашения о конфиденциальности.

6. Сроки хранения

Ассоциация обязана хранить документы как минимум в течение минимальных сроков, указанных ниже, если более длительный срок не требуется законом, договором, аудитом, юридическим удержанием или решением Совета директоров.

6.1 Постоянное хранение

Следующие документы подлежат хранению на постоянной основе:

(a) Учредительные документы;

(b) Устав и все поправки к нему;

(c) протоколы заседаний Совета директоров и комитетов, имеющие существенное управленческое значение;

(d) решения Совета директоров и ключевые управленческие решения;

(e) основные политики и их изменения;

(f) документы о признании налогового статуса (если применимо);

(g) документы, подтверждающие права на интеллектуальную собственность;

(h) исторические документы, признанные Советом директоров постоянными.

6.2 Финансовые и налоговые документы — минимум 7 (семь) лет

Если не требуется более длительный срок, следующие документы хранятся не менее семи (7) лет:

(a) годовая финансовая отчётность;

(b) бухгалтерские книги;

(c) счета и квитанции;

(d) банковские выписки и сверки;

(e) документы по возмещению расходов;

(f) налоговые декларации и подтверждающие материалы;

(g) финансовые отчёты и рабочие документы;

(h) записи платёжных операций, если они ведутся Ассоциацией.

6.3 Документы по членству и заявкам

Если иное не требуется:

(a) отклонённые или незавершённые заявки — не менее 3 (трёх) лет после принятия решения;

(b) одобренные заявки и основные документы члена — в течение срока членства + не менее 3 (трёх) лет;

(c) материалы по рассмотрению заявок, включая протоколы Комиссии по рассмотрению членства (Membership Review Board), — не менее 7 (семи) лет;

(d) дисциплинарные, приостановленные или прекращённые дела — от 5 (пяти) до 7 (семи) лет после завершения.

6.4 Договоры и юридические документы

(a) договоры — срок действия + не менее 7 (семи) лет;

(b) значимые договоры — дольше при необходимости;

(c) юридическая переписка — не менее 7 (семи) лет.

6.5 Документы мероприятий и наград

(a) документы мероприятий — не менее 3 лет;

(b) номинации и оценки — 3–5 лет;

(c) материалы конкурсов — не менее 3 лет;

(d) записи о наградах — не менее 5 лет.

6.6 Документы Совета директоров и кандидатов в Совет

(a) протоколы и резолюции Совета директоров и протоколы Комитета по номинациям и управлению — постоянно (раздел 6.1);

(b) соглашения членов совета директоров (Board Member Agreement), декларации о конфликте интересов и подтверждения ознакомления с документами — в течение срока полномочий директора + не менее 7 (семи) лет;

(c) анкеты и оценочные формы избранных кандидатов — в течение срока полномочий + не менее 3 (трёх) лет;

(d) анкеты и оценочные формы кандидатов, которые не были избраны, — не менее 3 (трёх) лет после принятия решения.

6.7 Административные документы

2–3 года, если не подпадают под другие категории.

6.8 Черновики

Могут удаляться, если не имеют юридической ценности.

7. Хранение, организация и защита документов

Ассоциация обязана обеспечивать хранение всех документов в безопасном, организованном и контролируемом порядке, соответствующем характеру, чувствительности и значимости таких документов.

Без ограничения вышеизложенного, Ассоциация обязана внедрять разумные административные, технические и физические меры защиты, направленные на:

(a) предотвращение несанкционированного доступа, раскрытия, изменения или уничтожения документов;

(b) защиту документов от случайной утраты, повреждения или искажения;

(c) обеспечение непрерывности доступа и операционной пригодности;

(d) обеспечение своевременного извлечения документов при необходимости для управленческих, операционных, юридических, финансовых или комплаенс-целей; и

(e) сохранение целостности, точности и полноты документов.

7.1 Электронные документы

Электронные документы должны храниться с использованием разумно защищённых систем, которые могут включать:

(a) платформы, защищённые паролем;

(b) контроль доступа на основе ролей;

(c) безопасные облачные хранилища;

(d) системы с шифрованием, где это применимо;

(e) системы резервного копирования и восстановления;

(f) журналы, мониторинг или аудиторские следы, где это применимо.

Ассоциация обязана предпринимать разумные меры для обеспечения регулярного резервного копирования электронных документов и их защиты от системных сбоев, киберугроз или несанкционированного доступа.

7.2 Физические документы

Физические документы должны храниться в безопасных местах, включая, помимо прочего:

(a) запираемые шкафы или хранилища;

(b) помещения или объекты с ограниченным доступом;

(c) контролируемый доступ к чувствительным документам;

(d) защиту от внешних факторов, где это разумно возможно.

7.3 Контроль доступа

Доступ к документам должен быть ограничен лицами, имеющими законную деловую, управленческую или операционную необходимость.

Доступ может ограничиваться на основании:

(a) роли;

(b) уровня полномочий;

(c) уровня конфиденциальности документа;

(d) юридических или комплаенс-требований.

Несанкционированный доступ, использование или распространение документов строго запрещены.

8. Конфиденциальность и чувствительная информация

Ассоциация признаёт, что определённые документы содержат конфиденциальную, служебную, персональную, финансовую, юридическую или иную чувствительную информацию, требующую повышенной защиты.

Такие документы должны обрабатываться в соответствии с:

(a) Политикой конфиденциальности (Privacy Policy);

(b) Политикой управления (Governance Policy);

(c) Политикой конфликта интересов (Conflict of Interest Policy);

(d) применимыми договорными обязательствами; и

(e) применимыми законами и нормативными актами.

Конфиденциальная информация:

(a) не должна раскрываться неуполномоченным лицам;

(b) не должна храниться или передаваться в небезопасных системах;

(c) должна быть доступна только по принципу необходимости знать (need-to-know); и

(d) должна быть защищена от неправомерного использования, несанкционированного копирования или распространения.

При необходимости Ассоциация может классифицировать документы по уровню чувствительности и устанавливать соответствующие ограничения доступа.

9. Ответственность за управление документами

Совет директоров несёт высшую ответственность за надзор за практиками ведения документации и соблюдение настоящей Политики.

Совет может назначать конкретные роли для администрирования и реализации настоящей Политики, включая, помимо прочего:

(a) Секретаря, который может осуществлять надзор за корпоративными документами, управленческими документами и официальными регистрациями;

(b) Казначея, который может осуществлять надзор за финансовыми документами и бухгалтерской документацией;

(c) председателей комитетов, которые могут нести ответственность за ведение и передачу документов комитетов;

(d) назначенный административный персонал или поставщиков услуг, отвечающих за техническое хранение, архивирование и системы доступа к документам.

Все лица, имеющие доступ к документам Ассоциации, обязаны соблюдать настоящую Политику и применимые процедуры.

Несоблюдение может повлечь дисциплинарные, управленческие или договорные последствия.

10. Уничтожение документов

Документы могут быть уничтожены только при одновременном соблюдении всех следующих условий:

(a) истёк применимый срок хранения;

(b) документ не подпадает под юридическое удержание (Legal Hold);

(c) документ не требуется для текущего или разумно ожидаемого судебного, аудиторского, комплаенс, управленческого, финансового или операционного процесса; и

(d) уничтожение осуществляется безопасным и надлежащим способом.

Методы уничтожения должны соответствовать характеру документа и могут включать:

(a) измельчение (шредирование) бумажных документов;

(b) безопасную утилизацию бумажных носителей;

(c) безвозвратное удаление электронных данных;

(d) сертифицированное уничтожение через уполномоченных подрядчиков.

Ассоциация обязана предпринимать разумные меры для обеспечения невозможности восстановления уничтоженных документов.

11. Приостановка уничтожения; Legal Hold

Если Ассоциации становится известно или она обоснованно предполагает наличие:

(a) судебного разбирательства или угрозы судебного разбирательства;

(b) аудита или регуляторной проверки;

(c) расследования или запроса;

(d) повестки или юридического требования;

(e) спора или правоприменительного процесса; или

(f) внутреннего дисциплинарного или управленческого разбирательства,

уничтожение соответствующих документов должно быть немедленно приостановлено.

После введения режима Legal Hold:

(a) затронутые лица должны быть уведомлены;

(b) все соответствующие документы должны быть сохранены в их текущем состоянии;

(c) стандартные процедуры уничтожения приостанавливаются;

(d) любые изменения или удаление таких документов запрещены.

Режим Legal Hold действует до его официальной отмены Ассоциацией или уполномоченным юридическим или управленческим органом.

12. Запрещённые действия

Ни одно лицо, действующее от имени Ассоциации, не имеет права:

(a) уничтожать документы с нарушением настоящей Политики;

(b) уничтожать или изменять документы, подпадающие под Legal Hold;

(c) умышленно искажать, изменять или фальсифицировать документы;

(d) скрывать или удерживать документы, относящиеся к управленческим, юридическим, финансовым или комплаенс-вопросам;

(e) изымать или передавать документы без разрешения;

(f) хранить официальные документы в личных системах таким образом, который препятствует контролю или доступу Ассоциации.

Любое такое действие может повлечь дисциплинарные меры, отстранение от должности, прекращение членства, договорные последствия или юридическую ответственность.

13. Периодический пересмотр и администрирование политики

Совет директоров или уполномоченные им лица могут периодически пересматривать:

(a) категории документов;

(b) сроки хранения;

(c) системы хранения;

(d) практики соблюдения;

(e) риски, связанные с управлением документацией.

Ассоциация может принимать дополнительные процедуры или внутренние инструкции для реализации настоящей Политики.

14. Связь с другими учредительными документами

Настоящая Политика применяется совместно с:

- Уставом (Bylaws);
- Политикой управления (Governance Policy);
- Политикой конфиденциальности (Privacy Policy);
- Политикой членства (Membership Policy);
- Политикой конфликта интересов (Conflict of Interest Policy);
- Положениями о комитетах (Committee Charters);
- Процедурой рассмотрения заявок на членство и Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy);
- и другими учредительными документами Ассоциации.

В случае противоречия преимущественную силу имеет Устав, если иное не предусмотрено законом.

15. Изменения

Настоящая Политика может быть изменена, дополнена или отменена Советом директоров на любом надлежащим образом созванном заседании или иным законным способом.

Любые изменения вступают в силу в порядке, установленном соответствующим решением, если не указано иное.

16. Официальный язык

Официальная версия настоящей Политики ведётся на английском языке. Любой перевод предоставляется исключительно для удобства. В случае любых расхождений преимущественную силу имеет английская версия.